



행복한섬김
보훈공단

인권·안전을 중시하는 사회적 가치 실현 감사

□□보훈병원 임직원 행동강령 관련 진정 조사결과 보고

(‘21. 6.)

한국보훈복지의료공단 감사실



조사개요

1. 조사배경

- □□보훈병원 직원의 임직원행동강령 위반 여부 조사 요구(대총무-xxx호, 'xx. x.xx.)

2. 조사기간 및 인원

- 조사기간 : xxxx. x.xx. ~ x.xx.(4일간)
- 조사인원 : x명

3. 조사대상 및 내용

- 조사대상

소속	직급	성명	담당업무	관리기간
△△	00	A	00	'xx.xx.xx.~현재
▽▽	00	B	00	'xx.xx.xx.~현재
	00	C	00	'xx.xx.xx.~현재
	00	D	00	'xx.xx.xx.~현재

- 조사내용
 - 대상자 및 참고인 대상(00 등 x명) 인터뷰, 문답, 자료조사 등 수행
 - 관련 증거자료 수집

4. 조사결과

- 임직원 행동강령 제27조(사행성 행위의 제한) 제1호 미준수 사례 확인
- 사행성 행위의 제한, 의료진 의약품 자문활동 업무처리 기준 등의 임직원 행동강령에 대한 직원 교육 등 조치가 필요

구분	계	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보
처분요구(건)	2	-	-	1	-	-	-	1

II

조사내용 및 판단

조사요구 요약

- 코로나19 확진자 발생으로 발현일 기준 x일전 밀접접촉자에 대하여 □□ OO보건소 역학조사로 병원직원과 직무관련자의 골프모임 및 식사접대 정황이 발견되어 규정위반 조사요구

※ 역학조사 경과(발현일 x.xx. 09:45 기준 x일전 밀접 접촉자 역학조사)

일 자	주 요 내 용
'xx.xx.xx	- 확진자와 직원 00 병원로비에서 10분간 대화 및 약제실에서 마스크 착용 후 3분간 대화
'xx.xx.xx	- 확진자와 직원 A, B 골프장 라운딩
'xx.xx.xx	- 당일 12:14분경 ◁◁ A OO 방문
'xx.xx.xx	- 당일 12:40~13:10경 ∇∇ 에서 확진자(00), B, C, D과 함께 점심식사(초밥 도시락)
'xx.xx.xx	- □□ 관내 사우나 이용자 중 확진자 발생으로 00 밀접접촉자로 분류되어 코로나19 PCR 검사시행
'xx.xx.xx	- 10:30분경 00 코로나19 PCR 양성 진단 → B는 확진자에게 연락받고 □□보훈병원 감염관리실에 보고 11:30
'xx.xx.xx	- 12:00시경 □□ OO보건소 의약관리팀에 관련 사항보고

【조사결과 확인된 사항】

□ 병원 직원과 직무관련자의 접촉현황

① 직무관련자와 골프모임

- 'xx.xx.xx 14:00경 □□ 왜관 OO골프장에서 □□보훈병원 퇴직자 00(∇∇ 부장), 00메디칼 00대표, A(△△), B(∇∇) 골프모임 확인

② 직무관련자와 식사

- 'xx.xx.xx 12:40경 ∇∇ 에서 A, 00메디칼 00대표, C, D 점심식사(초밥도시락)

1. 직무관련자와 골프 모임에 관한 사항

가. A 진술

- 000메디칼 00 대표는 의약품도매상으로 제약회사와 코마케팅¹⁾ 관련해서 알고 있음.
- 골프모임에 멤버구성 및 일정 등은 퇴직직원(前 ▽▽ OO)이 주관하였으며, 주중에 제안을 받고 수락하면서 동료 A이 참석한다는 것은 알았으나 00의 참석여부는 이후에 인지하였음.
- 골프에 소요된 경비는 각자 그린피 결제하였으며, 캐디피, 식사비용 등 공동경비는 현금으로 각출하여 부담함. 본인 소유 회원권 적용가를 x명이 부담하였고, 본인은 쿠폰을 사용하여 추가 할인 받음.
- 당일 라운딩 후 멤버들과 추가 일정 없었음.

나. B 진술

- 00메디칼 00 대표는 오래전부터 영업관리 차원으로 병원을 방문하고 있어 누구인지 알고 있음.
- 골프모임은 □□보훈병원 퇴직자(前 ▽▽ OO)가 주관하였으며, 00의 참석 사실을 라운딩 당일 알게 되었음.
- 경비는 그린피는 개인결제 하였으며, 공동경비는 개인별 현금으로 각출한 것으로 기억함.
- 당일 라운딩 후 멤버들과 추가 일정 없었음.

다. 직무관련자(00 대표) 답변서 제출 내용

- OO이 오랜만에 부킹을 하였는데 결원이 있다고 참석을 권유하여 함께 운동하게 되었음.
- 그린피는 각자 카드로 결제하였고, 캐디피 ###원과 그늘집, 저녁식사 비용 ###원 합계 ###원은 x명이 나누기해서 각자 현금으로 정산하였음.
- 당일 라운딩 후 멤버들과 추가 일정은 없었음.

1) 코마케팅(Co-Marketing) : 두 개 이상의 회사가 공동으로 상품을 팔거나 판촉활동을 벌여 판매 실적을 높이는 활동으로 제약회사와 전속 납품도매업체가 공동으로 의약품의 효능 설명 등 제품판촉을 하는 행위

2. 직무관련자와 식사에 관한 사항

가. B 진술

- 외래 진료 중 00 대표 전화하여 0000(00제약 00 치료제) 담당자가 올라오니 점심을 하자고 제안하였고, 코로나로 외부 식사가 어려우니 도시락으로 하자고 했음.
- 제품설명회 형식으로 식사자리를 요청하는 것으로 이해하고 응함.

나. C 진술

- 처치실에서 일하던 중 B가 식사하자고 하여 먹게 되었음.
- 누가 결제하였는지, 도시락 단가 등은 알지 못함.

다. D 진술

- B가 배달시켜 먹자고 하여 먹게 되었으며, 누가 주문하였는지 결제를 누가하였는지 알지 못하지만 B가 계산하셨을 거라 추정함.

라. 직무관련자(00 대표) 답변서 제출 내용

- 00제약과 제품설명회 겸 점심식사를 진행하였음. 코로나로 병원 외부 식사가 안 되는 관계로 도시락 준비 후 xx여분간 간단히 식사를 진행하였음.
- 00제약에서 제품 설명회 준비 및 도시락 제공(결제금액 ###원)
- 기타 식사 제공 사례 없었음.

【조사결과 판단】

1. 금품등의 수수 금지 위반 여부 판단

가. 골프라운딩 관련 비용 등 편의 수수 여부

- 그린피 비용은 각자 부담한 것으로 확인
- 캐디피, 식대 등 기타 비용은 ###원이 발생하였고 x명이 현금을 각출하여 부담하였다고 주장
- 업체 대표에게 부담을 전가한 정황은 확인되지 않았음.

- ② 도시락 점심식사 관련 음식물 등의 가액 범위 초과 여부
- 도시락 결제 영수증상 결제액은 ####원이며, 식사 인원은 x명으로 x인당 도시락 단가는 ####원임.
 - ④ 임직원 행동강령에서 정한 음식물 등의 가액 x만원과
 - ⑤ 같은 강령에서 정한 의약품 자문활동 업무처리 기준을 적용하더라도 식음료 가액 x만원을 초과하지 않음.
 - 또한, 의료법시행규칙상 제품설명회 관련 허용되는 경제적 이익범위(식음료 1일 10만원 이내)를 초과하지 않음.

2. 직무관련자와의 부적절한 접촉 여부 판단

가. 직무관련자와 사행성 행위 제한 미준수

- 임직원 행동강령 제27조(사행성 행위의 제한) 제1항에는 직무관련자와 골프를 제한(부득이한 사정으로 사적 접촉을 하는 경우 사전·사후 보고)하고 있으나 이를 준수하지 않음.

나. 의약품 자문활동 사전 승인 절차 미준수

- 임직원 행동강령 제25조(의료진의 의약품 자문활동 업무처리 기준) 제2항에서는 의약품 자문활동 시 이사장(또는 소속기구장)의 사전 승인 절차를 요구하고 있으나 이를 준수하지 않음.

III

조치할 사항

1. 임직원행동강령 미준수자에 대한 경고 조치

- 직무관련자와 골프(사전·사후 신고 없이)를 하고 사전 승인 없이 제품설명회에 응한 B와 직무관련자와 골프(사전·사후 신고 없이)를 한 A에게 동일 사례가 발생하지 않도록 엄중 “경고” 조치

2. 임직원 행동강령 교육 철저

- 사행성 행위의 제한, 의료진 의약품 자문활동 업무처리 기준 등의 임직원 행동강령에 대한 직원 교육 철저 “통보” 조치

참고) 관련규정

<임직원 행동강령>

제16조(금품등의 수수 금지) ① 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

② 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

③ 제25조의 외부강의등에 관한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.

1. (생략)

2. 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 2에서 정하는 가액 범위 안의 금품등

[별표 2] **음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위** <제16조 관련>

1. 음식물(제공자와 임직원 등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다) : 3만원

제25조의3(의료진의 의약품 자문활동 업무처리 기준) ① 보훈병원 의료진의 의약품과 관련한 자문활동에 대한 직무와 관련한 금품류 수령 기준은 별표 4과 같다.

② 의료진의 의약품 자문활동 시 별지 제8호 서식에 의해 이사장(또는 소속기구장)의 사전 승인 절차를 득한 후에 실시한다.

[별표 2] **의약품 자문활동 업무처리기준** <제25조의3 제1항 관련>

구분	제공대상	제공기준
자사제품 설명회	처방·조제 및 투약관련 보건의료전문가	식음료(3만원 이내) 기념품(5만원 이내)

제27조(사행성 행위의 제한) ① 임직원은 직무관련자와 골프를 하여서는 아니 되며, 부득이한 사정으로 골프를 하는 경우에는 사전에 이사장에게 보고하여야 한다. 다만, 사전보고가 불가능한 경우에는 종료 즉시 사후 보고하여야 한다.

② (생략)

③ 직무관련자 외의 사람과 골프를 하는 경우에도 오해의 소지가 없도록 해당 골프장 사용등록부에 반드시 실명을 기재하여야 한다.

④ 임직원은 직무관련자와 업무목적 외 부적절한 사적 접촉(식사, 술자리, 취미활동·여행 동행 등)을 하여서는 아니된다.

<의료법시행규칙>

제16조의5(경제적 이익 등의 범위) 관련 별표 2의3(허용되는 경제적 이익등의 범위)

허용행위	허용범위
4. 제품 설명회	2. 다음 각 목의 어느 하나의 방식으로 주최하는 제품설명회로서, 참석자에게 제공하는 식음료(세금 및 봉사료를 제외한 금액으로 1일 10만원 이하로 한정하며, 월 4회 이내만 허용한다) 및 사업자의 회사명 또는 제품명을 기입한 1만원 이하의 판촉물 가. 사업자가 개별 의료기관을 방문하여 해당 의료기관에 소속한 의사·치과 의사·한의사에게 사업자의 의약품에 대한 정보를 제공할 목적으로 주최하는 제품설명회